

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 58/2568	ศาลจังหวัดภูเก็ต	ศาลผู้ส่ง
		ความเห็น
	ศาลปกครองภูเก็ต	ศาลผู้รับ
		ความเห็น
	นาย ม.	โจทก์
	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	
	(มหาชน)	
		จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา

พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ.2496 มาตรา

พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 มาตรา

นาย ม. โจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำเลย ความว่า จำเลยเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม มีหน้าที่ในการจัดการและดูแลสายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่ได้มีการเดินสายติดตั้งในเขตพื้นที่ชุมชนเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สัญจรไปมา แต่จำเลยกลับปล่อยปละละเลยให้สายโทรศัพท์หรือสายอินเทอร์เน็ตห้อยลงมาบนถนนในหมู่บ้าน เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งกำลังปั่นจักรยานออกจากบ้านพักภายในหมู่บ้านเพื่อเดินทางไปออกกำลังกายถูกสายโทรศัพท์หรือสายอินเทอร์เน็ตของจำเลยเกี่ยวเข้าที่

บริเวณลำคอ ทำให้โจทก์ล้มลงและได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ ให้จำเลยชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากการผ่าตัด จนกว่าการรักษาแผลจะหายเป็นปกติ

จำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลจังหวัดภูเก็ตเห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับกรณีโจทก์อ้างว่าจำเลยปล่อยปละละเลยไม่บำรุงรักษา ทำให้สายสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดร่วงห้อยลงบนถนน เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งกำลังปั่นจักรยานถูกสายสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกี่ยวบริเวณลำคอ ล้มศีรษะกระแทกพื้นได้รับอันตรายสาหัส อันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อจำเลยมิใช่รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จึงไม่อยู่ในฐานะหน่วยงานทางปกครอง อันจะตกอยู่ในบังคับมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองภูเก็ตเห็นว่า เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำเลย มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการควบรวมกิจการ

ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และโดยที่มาตรา 152 และ มาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน การควบบริษัทแล้ว จะมีผลทำให้บริษัทเดิมหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิด ขึ้นเป็นบริษัทใหม่ และทำให้บริษัทที่เกิดจากการควบกันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ ไปทั้งทรัพย์สิน หัก สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทางแพ่งของบริษัทที่ควบเข้า กันทั้งหมด ดังนั้น จำเลยจึงรับโอนภารกิจสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเดิมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่แปรรูปและรับโอนกิจการมาจากองค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด จำเลยจึงเป็น "หน่วยงานทางปกครอง" ประเภทหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองได้ หากได้กระทำการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ ได้แก่ การดำเนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เมื่อข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เป็นเรื่องการติดตั้งและดูแลรักษาสายสื่อสารโทรคมนาคม อันเป็นการดำเนินการในฐานะผู้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 การกระทำอันเป็นเหตุของการฟ้องจำเลยในคดีนี้ จึงเป็นการกระทำในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองอันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามบทนิยาม "หน่วยงานทางปกครอง" ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 การที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำละเมิดโดยการไม่ดูแลรักษาปล่อยปละละเลยให้สายโทรศัพท์หรือสายอินเทอร์เน็ตห้อยลงมาบนถนนในหมู่บ้านเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งกำลัง

บ้านจักรยานออกจากบ้านพักภายในหมู่บ้านถูกสายโทรศัพท์หรือสายอินเทอร์เน็ตของ
จำเลยเกี่ยวเข้าที่บริเวณลำคอ ทำให้โจทก์ล้มลงและได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ศาล
พิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ กรณี
ตามคำฟ้อง จึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่
ในการตรวจสอบดูแลและรักษาความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินที่ใช้ใน
การจัดทำสาธารณูปโภคตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หายแก่โจทก์ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีพิพาทระหว่างโจทก์
กับจำเลยจึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

(ไม่มี -)

-

-

แหล่งที่มา

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)